

1500062-61.2021.8.26.0573

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... são suficientes para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500062-61.2021.8.26.0573 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500062-61.2021.8.26.0573

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2041790/2021 - DEL.SEC.BOTUCATU, 16205416 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 177/21/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2041790 - DEL.SEC.BOTUCATU,

2041790 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 177/21/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DETHANAN HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

DETHANAN HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 12 de fevereiro de 2021, por volta das 23h25min, na Rua Jaime Contessote, nº 200, Vila Real, nesta cidade e comarca, trazia consigo e tinha em depósito drogas, para fins de tráfico, consistentes em oito porções de maconha, com peso líquido aproximado de 356,36 gramas, quatro porções do mesmo entorpecente, pesando

aproximadamente 68,32 gramas, e três fragmentos de papel de cor branca, envoltos em plástico, semelhantes a droga conhecida como "ecstasy", com peso bruto de 0,19 gramas, drogas que determinam dependência física ou psíquica, conforme laudo de constatação provisória de fls. 29/32 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 102/104, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme o apurado, DETHANAN trazia consigo e tinha em depósito entorpecentes, para entrega e consumo de terceiras pessoas.

Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram DETHANAN. Ao avistar a viatura policial, ele tentou retornar ao interior de sua residência, em atitude suspeita, razão pela qual foi abordado, ainda na garagem.

Realizada busca pessoal, foram localizadas quatro porções de maconha em poder de DETHANAN. Indagado, ele admitiu aos agentes policiais que a droga era destinada ao comércio.

DETHANAN também informou que na residência estava sua namorada, que não tinha envolvimento com o tráfico por ele praticado, e que, em uma edícula, nos fundos, havia mais entorpecentes, dentro de uma bolsa.

No exato local indicado pelo denunciado, os milicianos apreenderam mais oito porções de maconha, embaladas e prontas para a venda, no interior de uma bolsa. No mesmo local, também havia um simulacro de arma de fogo, uma balança de precisão (c.f. fls. 106/109 e 110/113) e três fragmentos de papel de cor branca, envoltos em plástico, semelhantes a droga conhecida como "ecstasy".

Perante a Autoridade Policial, DETHANAN admitiu a propriedade das drogas (denúncia - fls. 122/124).

Oferecida a denúncia, foi determinada a notificação do acusado nos termos do artigo 55, "caput", da Lei 11.343/06 (fls. 125).

O réu foi notificado (fls. 149), e apresentou defesa preliminar (fls. 153/158). A denúncia foi recebida (fls. 170/171).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, e o réu foi interrogado (fls. 286/288).

Em memoriais escritos, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, com a condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 300/306).

A defesa, por sua vez, alegou que não há provas da configuração do crime, nem há provas suficientes para a condenação do acusado. Sustentou que o réu é primário, sempre foi trabalhador e honrado, e não possui antecedentes criminais, de forma que em caso de condenação deve ser concedida prisão domiciliar, ou fixado outro regime menos gravoso. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, pelo benefício do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, com a redução máxima da pena, e pela concessão do benefício da justiça gratuita (fls. 310/314).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a

configurar o delito de tráfico de drogas.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/17); o boletim de ocorrência (fls. 18/20); o auto de exibição e apreensão (fls. 21); o laudo de constatação (fls. 29/32); o laudo de exame químico toxicológico (fls. 102/104); os laudos periciais (fls. 106/109 e 110/113); o relatório (fls. 116/117); os depoimentos das testemunhas, e a confissão do acusado.

Interrogado em juízo o réu confessou os fatos, assumindo que a droga era sua, mas alegando que não ocorreu da forma como descrito pelos policiais. Relatou que estava dentro de sua casa por volta das 21h30 jantando com a esposa. Ouviu uns barulhos dentro do quintal, abriu a porta e se deparou com os policiais, que perguntaram de uma arma de fogo. Respondeu que não tinha. Pediram para entrar, autorizou a entrada deles. Perguntaram quem estava dentro da casa, respondeu que era sua esposa. Entraram, pediram para fazer a revista dentro da casa, o que foi permitido. Revistaram e encontraram 424 gramas de maconha, uma balança, um simulacro e um quadradinho de LSD. Tem duas filhas, e quando saiu da Fundação (CASA), estava em dificuldades, e recorreu ao tráfico. Pegou as 400 gramas de maconha para uso e para vender também. Fuma maconha desde 12 anos. Não pertence a nenhuma facção criminosa. Está arrependido da prática do crime (essência do depoimento de fls. 289).

A testemunha Valmir Marques, policial militar, relatou que estavam realizando patrulhamento de força tática, quando o réu, ao avistar a equipe, tentou retornar para o interior de sua residência, momento em que foi abordado. Na abordagem, foi localizada nas partes íntimas nas suas vestes, uma certa quantidade de droga tipo maconha. Questionado o réu sobre o entorpecente, ele acabou confessando que era de sua propriedade e que realizava o tráfico. Questionado se havia mais entorpecente no interior da residência e quem estaria na casa, o réu acabou por dizer que em uma bolsa em uma edícula no fundo da residência haveria mais drogas e que seria de sua propriedade. Disse ainda que no interior da casa estava sua namorada e que ela nada tinha a ver com o crime. O réu os levou até a bolsa, e indicou onde estava, e nela localizaram uma quantidade de maconha, uma balança de precisão, um simulacro de arma de fogo tipo revólver, além de um outro entorpecente. O réu disse que se tratava de balinha, possivelmente um LSD que foi apreendido. Não conhecia o réu pessoalmente, já ouviu falar sobre o réu nos meios policiais, que ele teria uma biqueira próximo a passarela que fica perto da residência dele. O réu estava na rua, ao notar a presença da equipe ele tentou entrar para a residência. Ele foi abordado ali, entrando na área da residência. O portão estava aberto e ele colaborou com a abordagem, de pronto assumiu a traficância e acabou por indicar onde havia a outra quantidade de droga. Ele autorizou a entrada na residência e acompanhou. Ele não ofereceu resistência, inclusive não foi necessário uso de algemas. Não tinha conhecimento de que ele fizesse parte de uma facção criminosa, mas sabia que ele realizava o tráfico no local, e possivelmente, estaria envolvido em outros crimes. Trabalha há pouco tempo no município, e não o conhecia pessoalmente, foi a primeira abordagem (essência do depoimento de fls. 289).

A testemunha David Aparecido Zorzato Júnior, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento de força tática pela Vila Real, e avistaram o acusado na via. Assim que ele percebeu a viatura, mudou o sentido, tentando retornar para o interior da residência, sendo abordado no portão da casa dele. Na busca pessoal foi localizado no interior de suas partes íntimas um invólucro contendo uma pequena porção de maconha. Indagado, o réu confessou de imediato a prática de tráfico, dizendo que no interior de residência teria mais uma bolsa contendo mais drogas. O réu informou a localização, e em um quarto em uma edícula, dentro de uma bolsa, localizaram mais maconha, a bala, que é conhecido LSD, uma balança de precisão e um

simulacro de revólver. O réu colaborou com a abordagem e não foi algemado. Ele foi abordado no portão ali na entrada da garagem da casa dele, autorizou a entrada na casa, e indicou o local. Na época o depoente trabalhava há pouco tempo nesta cidade, estava recém transferido, mas tinha informação do réu dos meios policiais, de que ele traficava ali no local, e, inclusive que teria praticado outros delitos. O próprio réu admitiu em conversa informal ter praticado outros delitos na cidade. Não conhecia o réu pessoalmente, e não sabe informar se ele integra alguma facção criminosa (essência do depoimento de fls. 289).

Como se vê, o réu confessou que as drogas lhe pertenciam e que praticava o tráfico no local, justificando que o fazia por estar com dificuldades financeiras, porém, alegou que os fatos não se deram exatamente da forma narrada pelos policiais.

Os policiais militares ouvidos em juízo também descreveram os fatos em detalhes, afirmando que o réu estava em via pública e que, ao ver a viatura, tentou voltar para o interior da residência. O abordaram no portão da residência, e com ele localizaram uma pequena porção de maconha. O réu lhes confessou possuir mais entorpecentes, autorizando-lhes a entrada na residência, e indicando-lhes a localização. Localizaram uma bolsa contendo mais entorpecentes, uma balança de precisão, e um simulacro de arma de fogo. O réu já era conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico e outros crimes.

Desta forma, as provas produzidas nos autos são suficientes para uma condenação segura do réu.

A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento, a balança de precisão encontrada na residência, tudo comprova a atividade de tráfico que era desenvolvida pelo acusado naquele local.

Ademais, a confissão é elemento seguro de prova, e tem o condão de autorizar a condenação.

Aliás, já diz Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que:

“a confissão judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento de prova incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa” (Da Prova no Processo Penal, ed. Saraiva, 1999, p. 114).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

“A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve, de base à condenação, ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá força se desmentida pelas provas restantes.” (RTDTACRIM 6/63).

Os depoimentos dos policiais são coerentes. A quantidade de droga apreendida; a forma do seu acondicionamento; e a confissão apresentada pelo réu; são suficientes para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

“O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga

a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

Ainda:

"Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido". (RT 729/542).

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei de Tóxicos.

A prova coligida é firme e segura a evidenciar a prática do tráfico de drogas pelo acusado.

Outrossim, o laudo de fls. 102/104 resultou positivo para maconha.

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo ainda que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato do réu trazer consigo e ter em depósito drogas, para aqueles fins.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, o acusado trazia consigo e tinha em depósito drogas, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Atento ao que estabelecem os artigos 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade, a potencialidade, diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, quantidade essa suficiente para a disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude e a motivar a criminalidade violenta que se tem visto na sociedade, outra solução não se mostra razoável a não ser a elevação da pena-base. Fixo, portanto, a pena-base acima do mínimo legal previsto para espécie em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

Em razão das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, reduzo a pena ao patamar mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor.

Não se vislumbram agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

O réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a grande quantidade e diversidade de entorpecente demonstram, por si só, o grau de envolvimento com o tráfico e que não se trata de "marinheira de primeira viagem". Assim, o réu não pode ser tratado igual aos traficantes neófitos, que tem a seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a

pena fixada ao agente - de um sexto a dois terços - desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão do réu, não há dúvidas de que se dedicava ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostenta periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco

Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

4. Pena mantida conforme fixada na Origem.

5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.

6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo.(TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extradordinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º., §1º., da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR DETHANAN HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06.

Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos (fls. 21), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário.

Caso algum dos bens apreendidos não possuam qualquer valor comercial, deixo de decretar o seu perdimento e autorizo a sua destruição, nos termos dos artigos 25 a 28, da Portaria SENAD nº 01, de 10/01/2020. Expeça-se o necessário, oportunamente.

O réu, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na unidade prisional em que se encontra.

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque o

sentenciado, por ser primário, não cumpriu 2/5 da pena, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Anoto a recente decisão prolatada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de sentença proferida por este magistrado:

"Incêndio qualificado - Confissão judicial - intenção de causar incêndio bem comprovada - Fogo em casa habitada, com exposição dos vizinhos e demais moradias a perigo - Palavras da vítima e policiais - Responsabilidade comprovada - Dolo caracterizado - Condenação mantida; Incêndio qualificado - Progressão de regime - Aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal - Benefício exige o cumprimento de condições objetivas e subjetivas - Questão a ser aferida pelo juízo das execuções - Exegese do art. 66, inciso III, "c", da Lei nº 7.210/84 - Recurso improvido". (Apelação criminal n. 3004354-23.2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Relator Alexandre Almeida, julgado em 27 de abril de 2016).

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo, conforme Convênio Defensoria/OAB.

Observo que o réu já é beneficiário da justiça gratuita, por ser representado nos autos por defensor dativo nomeado pelo Convênio Defensoria/OAB (fls. 159).

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Botucatu, 28 de maio de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA